

1500132-29.2020.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... que o réu confessou informalmente o tráfico. Disse que não conhecia o réu antes dos fatos.

Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado JULYAN HENRICK ALBUQUERQUE DA COSTA resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06).

Perante a Autoridade Policial (fls. 18), o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUARUJÁ

3ª VARA CRIMINAL

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1500132-29.2020.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500132-29.2020.8.26.0536 (2020/000044)

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

IP-Flagr., BO, BO, CF, BO, BO

2009395/2020, 352/2020, 355/2020, 2009395, 352/20/203, 355/20/203 -

DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULYAN HENRICK ALBUQUERQUE DA COSTA

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

JULYAN HENRICK ALBUQUERQUE DA COSTA, qualificado nos autos (fl. 18), foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que no dia 11 de janeiro de 2020, por volta das 19h40min, na Rua Benedito Ferreira da Silva, nº 228, Pae Cará, Guarujá, o réu, guardava e trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 343 porções individuais, em forma de pó, acondicionadas em embalagens plásticas, da substância entorpecente Erythroxylon Coca, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, pesando aproximadamente 490 gramas, e 200 porções individuais, da substância entorpecente Cannabis Sativa-L, vulgarmente conhecida como MACONHA, pesando aproximadamente 530 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física, química e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos Inquérito Policial da Delegacia de Polícia Sede de Guarujá com auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), boletim de ocorrência (fls. 03-07), auto de constatação preliminar (fls. 11-12) e auto de exibição/apreensão (fls. 14-15). Antecedentes criminais do réu (fls. 63-66). Laudo pericial das drogas apreendidas (fls. 199-201).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 33-36). Por decisão de fls. 88-89, foi concedida liberdade provisória ao réu e o alvará de soltura foi cumprido em 28/03/2020 (fls. 94-96).

Oferecida a denúncia de fls. 49-52, o réu foi notificado e citado pessoalmente (fl. 85) e a Defesa Técnica apresentou resposta à acusação (fls. 108). A denúncia foi

recebida em 13/11/2020 (fl. 109).

Durante a instrução, na audiência realizada em 02/02/2022, foram ouvidas duas testemunhas comuns (fls. 192-195). O réu intimado não compareceu e foi declarado REVEL (fls. 139, 207-208, 214).

O Ministério Público apresentou memoriais em 08/09/2022 (fls. 217-224), requerendo a procedência da ação e a condenação do réu nos termos da denúncia.

Subsidiariamente, requereu o perdimento da quantia apreendida em favor da União, pois proveniente da prática do tráfico de drogas, nos termos do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e dos artigos 60, § 6º, 63, inciso I e §1º, da Lei nº 11.343/06.

A Defesa apresentou memoriais em 06/12/2022 (fls. 237-241), requerendo a improcedência da ação e a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente requereu o reconhecimento do tráfico privilegiado com a fixação de pena mínima em regime aberto, substituída por pena alternativa, e que o réu não seja condenado a arcar com o pagamento das custas processuais, por ser pessoa pobre, sem condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PROCEDENTE a presente ação penal.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão: "A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios.

Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

A materialidade do delito restou demonstrada conforme Inquérito Policial da Delegacia de Polícia Sede de Guarujá com auto de prisão em flagrante (fls. 01-02), boletim de ocorrência nº 352/2020 (fls. 03-05), boletim de ocorrência nº 355/2020 (fls. 06-07), fotografias (fls. 08-10: drogas), auto de constatação preliminar (fls. 11-12), auto de exibição/apreensão (fls. 14-15), fotografias (fls. 23-25: drogas), laudo pericial nº 84799/2020 (fls. 199-201: drogas), bem como pela prova oral coligida nos autos.

Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A testemunha PM ANDRÉ FREIRE, quando ouvida em juízo (fl. 195), disse que estava em patrulhamento pelo bairro Pae Cará, por volta das 19h00, quando visualizou o réu, em local conhecido pela venda de entorpecentes, tentando esconder uma sacola no encanamento da rua, o que chamou a atenção da equipe. Informou que o réu, ao notar a presença da equipe, tentou se evadir a pé, mas foi abordado. Declarou que, com o réu, localizou uma sacola de entorpecente. Relatou que retornou ao local onde o réu mexia no encanamento e encontrou mais uma sacola contendo entorpecentes. Afirmou que o réu confessou informalmente o tráfico, que havia acabado de começar seu horário de "trabalho". Disse que conduziu o réu à Delegacia Sede. Declarou que não conhecia o réu. Afirmou que apreendeu bastante quantidade de maconha com o réu. Relatou que o réu possuía quantia em dinheiro.

A testemunha PM ANDERSON PERES, quando ouvida em juízo (fl. 195), disse que estava em patrulhamento pelo bairro Pae Cará, quando avistou o réu escondendo uma sacola no cano da rua. Declarou que o réu, ao avistar a equipe, tentou empreender fuga, mas foi abordado. Informou que o réu portava uma sacola. Disse que foi até o local onde o réu escondeu algo e encontrou mais uma sacola com porção de droga. Declarou que as drogas eram maconha e cocaína. Disse que era uma quantidade razoável de droga. Relatou que não se recorda se o réu tinha dinheiro. Informou que o réu confessou informalmente o tráfico. Disse que não conhecia o réu antes dos fatos. Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado JULYAN HENRICK ALBUQUERQUE DA COSTA resultou positiva e inequívoca em

relação ao crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06).
Perante a Autoridade Policial (fls. 18), o réu confessou "que as drogas eram suas, no momento que foi surpreendido pelos policiais militares estava escondendo cerca de treze pinos de cocaína num cano de bueiro. Estava iniciando o seu turno, portanto ainda não havia vendido nenhuma droga. Com relação às outras drogas que os policiais apresentaram não são suas, não sabe informar qual a procedência. O dinheiro é seu".

O réu JULYAN HENRICK ALBUQUERQUE DA COSTA, apesar de intimado não compareceu em juízo para ser interrogado, tendo decretada sua revelia (fl. 214).

Os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar injustamente o réu.

Tais depoimentos merecem credibilidade, não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional.

Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287).

Diante dos depoimentos prestados e também analisando as provas presentes nos autos, à luz das regras de experiência, não pairam dúvidas quanto à traficância exercida, restando caracterizado que o acusado JULYAN HENRICK ALBUQUERQUE DA COSTA, estava envolvido com as drogas apreendidas que trazia consigo para fins de entrega a consumo de terceiros.

O laudo pericial nº 84799/2020 do material apreendido (fls. 199-201), atestou tratar-se de duzentos e uma porções de MACONHA (TETRAHIDROCANNABINOL - THC) pesando 457 gramas e trezentos e quarenta e três porções pesando 181 gramas de COCAÍNA.

As circunstâncias da abordagem, a quantidade, variedade e forma individualizada de acondicionamento das drogas e o valor em dinheiro apreendido, não deixam dúvidas de que os entorpecentes se destinavam à comercialização, sendo impossível se acolher a pretensão absolutória da defesa, bem como se mostra incabível a desqualificação para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, ante a incompatibilidade da situação fática com a hipótese de mero consumo.

Demonstrada, pois, a ocorrência do crime de tráfico e comprovada a responsabilidade criminal do acusado JULYAN HENRICK ALBUQUERQUE DA COSTA, passo a dosar a pena a ser imposta.

O réu é tecnicamente primário conforme fls. 63-66 (não existe certificação de nenhuma sentença condenatória transitada antes dos fatos de 11/01/2020); - ademais, era menor de 21 anos ao tempo do crime; - razão pela qual fixo a pena-base no mínimo do artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual reputo como suficiente para reprimir e dissuadir o ilícito.

Pela condição de primariedade legal que ainda ostenta, excepcionalmente, DEFERE-SE ao réu JULYAN HENRICK ALBUQUERQUE DA COSTA, o benefício redutor da política criminal do §4º do Art 33 da Lei 11343/06; - reduzindo-se a pena do réu de metade (1/2), fração intermediária que se mostra adequada e suficiente para a resposta estatal no presente caso concreto, em face da quantidade de entorpecente apreendida.

Assim, a pena do réu se define em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O regime inicial é o ABERTO.

Excepcionalmente, por ser primário e menor de 21 anos, concede-se ao réu a conversão da pena corporal remanescente, em uma pena restritiva de direitos, na forma de prestação de serviços à comunidade; em locais, atividades e carga horária que vierem a ser determinadas pela VEC competente.

O réu pode apelar SOLT0.

O valor de cada dia-multa é o do piso salarial.

A detração será aferida pela VEC competente, oportunamente.

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JULYAN HENRICK ALBUQUERQUE DA COSTA como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11343/06, nas penas de 2 (dois) anos e 6(seis) meses de reclusão, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente ABERTO. Apelando solto; concedida a conversão da pena corporal em uma restritiva de direitos (PSC), conforme indicado na fundamentação.

Determino a destruição da droga apreendida, bem como decreto o perdimento de bens e valores apreendidos, relacionados ao tráfico, na forma da lei.

PRIC. Guarujá, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA